



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

14 ביולי 2025

1887

י"ח בתמוז התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 11), התשפ"ה-2025 982

הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 11), התשפ"ה-2025

- תיקון סעיף 4 1. בחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4(ה), במקום "שלושה חודשים" יבוא "חמישה חודשים".
- הוראת מעבר 2. על אף הוראות סעיף 4(ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, נציגי הציבור שמונו לפי סעיף 4(ב)(1) עד (1ב) לחוק העיקרי וכיהנו כחברי המועצה, בהגדרתה בחוק העיקרי, ביום כ"ט בסיוון התשפ"ה (25 ביוני 2025), יכהנו מיום תחילתו של חוק זה עד שיתמנו חברים כאמור לתקופת כהונה חדשה או עד תום שלושה חודשים ממועד בחירתם של חברים בבחירות לפי סעיף 4(ב)(1) לחוק העיקרי, שיקוימו לראשונה לאחר תחילתו של חוק זה, לפי המוקדם.

ד ב ר י ה ס ב ר

לנוכח האמור לעיל והיות שכהונת נציגי המגדלים במועצה הסתיימה בטרם נערכו בחירות ומונו מגדלים לכהונה חדשה, מוצע להחיות את כהונתם של נציגי המגדלים שביהנו ביום כ"ט בסיוון התשפ"ה (25 ביוני 2025) ולחדשה כמפורט להלן בדברי ההסבר לסעיף 2. כמו כן מוצע, על רקע ניסיון העבר, לתקן את החוק ולקבוע כי נציגי הציבור יוכלו להוסיף ולכהן כחברים במועצה לתקופה שלא תעלה על חמישה חודשים לאחר תום תקופת כהונה של 4 שנים, במקום תקופה של שלושה חודשים. פרק זמן זה נדרש לעיתים להשלמת הליכי מינוי.

סעיף 1 ניסיון העבר מלמד כי הליכי מינויים של חברי המועצה עלולים להתארך גם מטעמים שאינם תלויים בגורם הממנה, וכך להביא למצב שמינויים של חברי המועצה פוקעים או קרובים לפקוע בטרם מונו חברים לתקופת כהונה חדשה. כדי שלא להיקלע למצב שטרם מונו חברים לתקופת כהונה חדשה לאחר פקיעת כהונתם של חברי המועצה קודמים, מוצע לקבוע כי חברי המועצה יוכלו להוסיף ולכהן חמישה חודשים נוספים, במקום שלושה חודשים כפי שקבוע בחוק כיום.

סעיף 2 בהתאם לכוונה לפעול לתיקון התקנות לשם דחיית מועד הבחירות לנציגי המגדלים במועצה, ובהתחשב בפרק הזמן הנדרש להשלמת הליכי מינוי, מוצע לקבוע, כהוראת מעבר, כי כהונת נציגי המגדלים שביהנו ביום כ"ט בסיוון התשפ"ה (25 ביוני 2025) כחברי מועצה תחודש עד שיתמנו לתקופת כהונה חדשה נציגי מגדלים שייבחרו בבחירות שיתקיימו לאחר תיקון החוק והתקנות, או עד תום שלושה חודשים ממועד בחירת נציגי המגדלים בבחירות כאמור, לפי המוקדם.

יובהר כי הוראה זו מתגברת הן על הוראת החוק כיום (שלפיה כהונת נציגי המגדלים המכהנים בתוקף עד יום כ"ט בסיוון התשפ"ה (25 ביוני 2025), קרי כהונה של ארבע שנים ושלושה חודשים) והן על הוראת החוק המוצעת בהצעה זו (שלפיה כהונת נציגי המגדלים שנבחרו בבחירות האחרונות, אם עדיין היו מכהנים, הייתה בתוקף עד יום א' באלול התשפ"ה (25 באוגוסט 2025), קרי כהונה של ארבע שנים וחמישה חודשים).

כללי מועצת הצמחים היא תאגיד שהוקם בחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן – החוק). הרכב מועצת הצמחים (להלן – המועצה) ואופן מינויה קבועים בסעיף 4 לחוק.

סעיף 4(ה) לחוק קובע כי תקופת כהונתם של חברי המועצה היא ארבע שנים, וכי הם יוסיפו לכהן עד שיתמנו חברים לתקופת כהונה חדשה, ובלבד שלא יוסיפו לכהן כך לתקופה העולה על 3 חודשים.

סעיף 4(ב)(1) לחוק קובע כי על שר החקלאות וביטחון המזון (להלן – השר) למנות לחברים במועצה נציגי מגדלים, כהגדרתם בחוק, המהווים לפחות מחצית מכלל חבריה. עוד נקבע בסעיף קטן (ב)(1) כי נציגי המגדלים לפי סעיף זה ייבחרו על ידי המגדלים מכל ענף, מתוכם, בבחירות כלליות וחשאיות, כפי שיקבע השר.

בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס"ו-2006 (להלן – התקנות), יש לקיים את הבחירות לנציגי המגדלים במועצה בתוך שישים ימים מתום ארבע שנים ממועד הבחירות הקודם. כהונת נציגי המגדלים שנבחרו בבחירות האחרונות שהתקיימו ביום א' בכסלו התשפ"א (17 בנובמבר 2020), והתמנו ביום י"ב בניסן התשפ"א (25 במרץ 2021), הסתיימה ביום כ"ט בסיוון התשפ"ה (25 ביוני 2025). כפועל יוצא, בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות, הבחירות לנציגי המגדלים היו צריכות להתקיים עד יום י"ז בטבת התשפ"ה (17 בינואר 2025).

בשל הלחימה במסגרת מבצע "חרבות ברזל" לא הושלמו הפעולות הנדרשות לשם קיום הבחירות במועד, ובכלל זה הכנת פנקס בוחרים מעודכן עם פרטי הבוחרים וחלוקת הקולות, מינוי וכינוס ועדת הבחירות האחראית על אישור המועמדים ומתן מענה למועמדים אפשריים, והוצאה לפועל של כל מערך הבחירות (מיקומי קלפיות, הודעות לציבור ועוד). נוסף על כך, מתעורר חשש שמא בעת הזו לא כל בעלי הזכות לבחור ולהיבחר יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית, בשל השלכות הלחימה על חייהם. מטעם זה, השר ומשרד החקלאות וביטחון המזון פועלים במקביל להצעת חוק זו לתיקון התקנות ולדחיית מועד הבחירות לנציגי המגדלים.

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 310; התשע"ח, עמ' 746.